

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 861/2530

นางแสงนภา เลหาชัยนาม

โจทก์

นายทวาย เขียวอุไร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207, มาตรา 271, มาตรา 246

จำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและ บริวารออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาพร้อมกับ ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ดังนี้ คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดพิจารณาว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา ให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 122664 ตำบล สามเสนใน (บางชื่อ ผังใต้) อำเภอพญาไท (บางชื่อ) กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 18 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินของโจทก์แปลงดังกล่าวพร้อมส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเดิมก่อนการเช่า ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างจำนวน 2,000 บาท และค่าเสียหายอัตราเดือนละ 250 บาท นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินของโจทก์ และรื้อถอนบ้านเลขที่ 18เสร็จสมบูรณ์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำร้องจำเลยไม่มีข้อความคัดค้านคำตัดสินของศาลตามความในมาตรา 208 วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ยก

คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยนำเงินจำนวน 6,000 บาท
มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลสำหรับค่าเช่าที่ค้างชำระและค่าเสียหายตามคำพิพากษา
จำเลยฎีกา พร้อมยื่นคำร้องว่าพวกจำเลยจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายออกไป
ในขณะนั้น จำเลยกับบริวารจะได้รับความเดือดร้อนและเสียหายขออนุญาตให้ทุเลา
การบังคับคดีไว้ก่อน

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ"

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>